



四、国家主席

1. 性质

中华人民共和国主席是我国的**国家元首**，是我国国家机构的重要组成部分，对外代表中华人民共和国。

2. 任职条件和任期

国家主席、副主席的任职基本条件有三：

一是在政治方面，必须是有选举权和被选举权；

二是中华人民共和国公民；

二是年龄方面，必须**年满 45 周岁**。

国家主席、副主席的任期是 5 年。

3. 职权

外事权	代表国家，进行国事活动。
	代表国家，接受外国使节。
公布宣布的权力	根据全国人大常委会的决定，宣布批准或废除条约和重要协定。
	公布法律，发布命令。
	发布特赦令、宣布进入紧急状态、动员令、宣布战争状态等。
	国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，经全国人大或全国人大常委会正式确定人选后，由国家主席宣布其任职或免职。国家主席根据全国人大常委会的决定，派出或召回驻外大使。
	根据全国人大常委会的决定，代表国家向那些对国家有重大功勋的人授予荣誉奖章和光荣称号。

4. 主席职位补缺

在任期届满前，国家主席缺位时，由副主席继任；副主席缺位时，由全国人民代表大会补选；国家主席、副主席都缺位时，由全国人大补选，在补选以前，由全国人民代表大会常务委员会委员长暂时代理主席位置。

五、中央军委

1. 性质地位

中央军事委员会是全国**武装力量**的**最高领导机关**。



2. 组成与任期

中央军委由主席、副主席若干人、委员若干人组成。

中央军委每届任期同全国人大每届任期相同，即为期 5 年，没有届数限制。

3. 领导体制

中央军委实行**主席负责制**。中央军委主席对全国人大和全国人大常委会负责。

六、司法系统

（一）人民法院

1. 性质与地位：我国的**审判机关**

2. 组织体系

全国设立**最高人民法院**、**地方各级人民法院**、**专门人民法院**。

地方各级人民法院包括：**高级人民法院**、**中级人民法院**和**基层人民法院**。

专门人民法院包括军事法院、铁路运输法院、海事法院、森林法院等。

3. 领导体制

监督关系：最高人民法院**监督**地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院**监督**下级人民法院的审判工作。（补充：不是领导与被领导关系）

4. 审级制度：**四级两审终审制**

5. 任期：最高人民法院院长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

6. 其他

审判公开原则和辩护原则：人民法院审理案件，除法律规定的特殊情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护。（补充：不公开情况：国家秘密、企业秘密、个人隐私）

独立行使审判权：人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（二）人民检察院

1. 性质和地位：我国的**法律监督机关**

2. 组织体系

全国设立**最高人民检察院**、**地方各级人民检察院**和**专门人民检察院**。（补充：地方各级人民检察院包括省市县人民检察院）

专门人民检察院包括军事检察院、铁路运输检察院等。

3. 领导体制

双重从属制：

1. 最高人民检察院**领导**地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。



2. 最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会**负责**。地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

4. 任期

最高人民检察院检察长每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。

七、国家监察委员会（新增）

1. 性质和地位：国家的**监察机关**

2. 组织体系

监察委员会由下列人员组成：主任、副主任若干人、委员若干人。

3. 任期

监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

4. 领导体制

（1）中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会**负责**。

（2）国家监察委员会**领导**地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。

（3）监察委员会依照法律规定**独立行使监察权**，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

5. 监察对象（补充：行使公权力的人员）

依据《监察法》的规定，监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察：

1. 中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；
2. 法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；
3. 国有企业管理人员；
4. 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；
5. 基层群众性自治组织中从事管理的人员；
6. 其他依法履行公职的人员。



第二章 民法典总则

第一节 民法概述

一、民法的概念

1. 概念：调整**平等主体**的自然人、法人和非法人组织之间的**人身关系和财产关系**的法律规范的总称。

2. 结构：民法典共**7编、1260条**，总计10万余字。各编依次为**总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任**，以及**附则**。民法典施行后，现行婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则将被替代。

补充：人格权编：唯一新增单独成编的。

二、民法的基本原则

1. 平等原则（首要原则）（补充：民事活动中法律地位一律平等）

2. 自愿原则（核心原则）（补充：也称意思自治原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。做题关键字：愿意、强迫。）

3. 公平原则（补充：合理确定各方的权利和义务）

4. 诚实信用原则（帝王条款）

5. 公序良俗原则（补充：不得违反法律，不得违背公序良俗）

6. 绿色原则（补充：也称绿色环保原则、保护生态环境原则）

第二节 民事主体

一、自然人

自然人，是指依**自然规律出生**而取得民事主体资格的人。

补充：包括试管、早产、剖腹产等。不包括克隆人、机器人等。

（一）自然人的民事权利能力

1. 概念：指法律赋予**民事主体**享有**民事权利**和承担**民事义务**的能力，也就是民事主体享有权利和承担义务的**资格**，是作为民事主体进行民事活动的前提条件。**始于出生，终于死亡**。

2. 胎儿的民事权利能力

（1）正常情况下不具有民事权利能力；

（2）视为**具有民事权利能力**：涉及**遗产继承、接受赠予**等胎儿利益保护的；



(3) 民事权利能力自始不存在：胎儿娩出时为死体。

(二) 自然人的民事行为能力

1. 概念：自然人以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格，即**自然人依法独立进行民事活动的资格**。

2. 分类

无民事行为能力	年龄： 不满八周岁的未成年人。
	精神： 不能辨认自己行为的成年人。（补充：全疯）
	是否有效： 民事法律行为无效，由其法定代理人代理实施民事法律行为。
限制民事行为能力	年龄： 八周岁以上的未成年人。
	精神： 不能完全辨认自己行为的成年人。（补充：半疯）
	是否有效： ①有效：可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为； ②无效：单方民事法律行为； ③效力待定：与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为，由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
完全民事行为能力	年龄： ①年满十八周岁的自然人； ②年满十六周岁、不满十八周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人。
	精神： 正常。
	是否有效： 可以独立实施民事法律行为，由本人承担法律后果。

补充：法定代理人一般指父母。

纯获利益的民事法律行为：压岁钱、接受赠予等。

与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为：做题时一般超过四位数就是不相适应的民事法律行为。

(三) 宣告失踪和宣告死亡



1. 宣告失踪

(1) 条件

①时间：公民离开其住所下落不明，超过 2 年

②利害关系人的申请（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、其他有民事权利义务关系的人）（补充：向法院申请）

③由人民法院依法定程序宣告（公告期 3 个月）

(2) 法律效力

①设立财产管理人

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产管理人的人代管。

代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

财产代管人的义务：代为偿还债务、行使债权。财产代管人代替失踪人作为原告和被告参与诉讼活动。

②诉讼离婚中应准予离婚。

2. 宣告死亡

(1) 条件

①时间

一般情况下落不明满 4 年；（公告期 1 年）

因意外事故下落不明，从事故发生之日起满 2 年；（公告期 1 年）

因意外事故下落不明，经有关机关证明不可能生还的，申请宣告死亡不受两年时间限制。（公告期 3 个月）

②利害关系人的申请（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、其他有民事权利义务关系的人）（补充：向法院申请）

③由人民法院依法定程序宣告

(2) 法律效力

	宣告死亡	撤销死亡宣告 (本人或利害关系人均可申请撤销)
婚姻关系	婚姻关系自宣告之日起消除（妻离）	尚未再婚，夫妻关系从撤销死亡宣告之日自行恢复，但其配偶再婚或者如未再婚的向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。
收养关系	单方有权送养子女（子散）	不得以未经本人同意而主张收养关系无效。 但收养人和被收养人同意的除外。



继承关系	个人合法财产按照遗产开始继承（家破）	被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。
民事主体资格	视为自然死亡，丧失民事主体资格（人亡）	

二、法人

1. 概述

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，法人以其全部财产独立承担民事责任。

2. 分类

以法人的活动性质为标准，可以将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

营利法人	以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人	包括：有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人（补充：外资企业）
非营利法人	为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人	包括：事业单位、社会团体、捐助法人（基金会、社会服务机构）
特别法人	有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动	包括：机关法人（人大、监察、审判、检察、军事等）、农村集体经济组织（某村农工商经济联合总公司）、合作经济组织（农民专业合作社）、基层群众性自治组织（村委会、居委会）

第三节 民事法律行为

一、概念

民事法律行为，是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。它包括有效的民事法律行为、无效的民事法律行为、效力待定的民事法律行为以及可撤销的民事法律行为。



二、民事法律行为的效力

1. 有效的民事法律行为

- (1) 行为人具有相应的民事行为能力；
- (2) 意思表示真实；
- (3) 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

补充：口诀：法真行

2. 无效的民事法律行为

无效的民事行为是指欠缺法律行为的根本生效要件而自始不发生行为人意思预期效力的民事行为。

- (1) 无民事行为能力人实施的；
- (2) 恶意串通，损害他人合法权益的；
- (3) 违反法律、行政法规等的强制性规定，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外；

违背公序良俗的民事法律行为无效；

- (4) 行为人与相对人以虚假的意思表示的。

补充：口诀：小孩卖假串，缺德又违法。

3. 可撤销的民事法律行为

(1) 可撤销民事法律行为是指因民事行为虽已成立并生效。但因意思表示不真实，可以因行为人撤销权的形式，使其自始不发生效力的民事行为。一旦当事人行使了撤销权，则被撤销部分的行为视同无效行为，自始不发生效力。

- ① 欺诈
- ② 胁迫
- ③ 重大误解
- ④ 显失公平

补充：口诀：扎破蜈蚣

- (2) 有下列情形之一的，撤销权消灭：

(一) 当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权；

(二) 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；

(三) 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

4. 效力待定的民事法律行为

- (1) 无权代理



（2）限制行为能力人的超越能力行为

相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。

①未被追认的合同无效（同无效合同后果）

②被追认或取得处分权的合同有效（同有效合同后果）

第四节 民事权利

一、人身权

1. 自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。

2. 自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。

3. 自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

4. 自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护。

二、财产权

民事主体的财产权利受法律平等保护。

（一）民事主体依法享有物权

物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

（二）民事主体依法享有债权

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

1. 合同之债：平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。因合同所生之债为合同之债。

2. 侵权行为：是不法侵害他人的合法权益，依法应当承担相应民事责任的行为。因侵权行为产生的债，称为侵权行为之债。

3. 无因管理：是没有法定或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或服务的行为。因无因管理所产生的债，称为无因管理之债。（补充：好人好事）

无因管理一经成立，管理人享有请求偿还因管理或服务所支出的必要费用的权利，承担适当管理、通知以及报告与计算的义务；本人负有偿付该费用的义务。

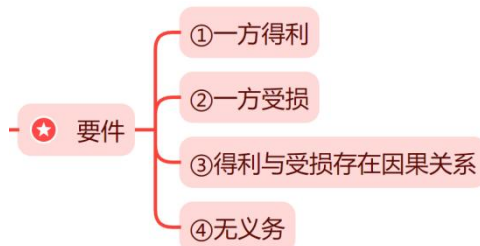


【民法典新修】见义勇为非重大过失不承担民事责任

因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

4. 不当得利：是没有合法根据取得利益而使他人受损失的事实。因不当得利所产生的债，称为不当得利之债。

不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系，受有损失的一方享有请求返还其利益的权利，获得利益的一方负有返还利益的义务。应予返还的利益，包括原物、原物所生的孳息以及利用原物所取得的其他利益。



补充：天然孳息是物依自然规律产生的孳息。如剪下的羊毛、已摘下的果树的果实。法定孳息是依民事法律关系产生的收益。如借贷的利息、租赁的租金。

第五节 代理

一、概述

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理包括委托代理和法定代理。

二、代理权

1. 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依照法律的规定行使代理权。（补充：A公司委托B购买电脑——委托代理；父母是孩子的法定代理人——法定代理。）

2. 代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。（补充：A公司委托B购买电脑，B没有买，造成公司电脑不足，业务没完成，B承担责任。）

3. 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。（补充：B与电脑店老板串通，本来一台电脑5000预算，结果买的是3000的电脑，多出来的钱二人平分，二人承担连带责任。）



三、无权代理

无权代理，指非基于代理权，而以被代理人名义实施的，旨在将无权代理之行为效果归属于被代理人的代理。

（一）狭义无权代理

1. 未授权之无权代理：（补充：未得到 A 公司授权，B 以 A 公司名义去购买电脑）
2. 越权之无权代理：（补充：B 不仅买了电脑，还买了其他设备）
3. 代理权消灭后之无权代理。（补充：B 已在 A 公司离职，仍代表 A 去购买电脑）

（二）表见代理

1. 表见代理的概念

表见代理，是指由于本人的过失或基于本人与无权代理人之间的特殊关系，善意第三人确信无权代理人享有代理权而与之所为民事行为，因而代理行为的法律效果直接归本人承受的一种特殊的无权代理。（补充：B 已在 A 公司离职，但手里仍有之前的采买合同，去 C 公司采买电脑。C 去找 A 要钱，A 应支付相应的钱财，后期可以向 B 追偿。）

2. 表见代理的构成要件

（1）行为人没有本人授权

表见代理属于广义的无权代理，只能在代理人无代理权而从事代理行为的情形下发生。

（2）行为人有相应的权利外观

权利外观，是指本人的授权行为已经在外部形成了一种表象，能够使第三人有合理的理由相信无权代理人已经获得了授权。

（3）第三人为善意且无过失

所谓善意，是指相对人不知道或不应当知道无权代理人实际上没有代理权。所谓无过失，是指相对人不知道行为人没有代理权并不是因为疏忽大意或懈怠造成的。

3. 表见代理的法律后果

表见代理发生后，依法产生以下法律效果：

（1）外部关系

在外部关系上，当第三人主张代理行为的效力（即主张代理行为有效）时，表见代理发生与正常的代理同样的法律效果，即代理人代理行为所设定的权利义务由本人承受。代理人因过失造成第三人损害的，第三人有权请求本人赔偿。（补充：第三人 C 主张买卖合同有效，则该合同有效。B 造成 C 损害，C 可以去请求 A 赔偿。）

（2）内部关系

在内部关系上，本人承受代理行为的效果后，如因此遭受损失，有权向表见代理人请求赔偿。（补充：A 可以让 B 赔偿）



第六节 诉讼时效

一、概念

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，即丧失了请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务权利的制度。

二、诉讼时效的种类

（1）普通诉讼时效

①向人民法院请求保护民事权利的**诉讼时效期间为3年**。（补充：之前是2年）

②诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。

③最长期限：自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

（2）特殊诉讼时效

①当事人约定同一债务分期履行的：最后一期履行期限届满之日起计算。

②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的：该法定代理终止之日起计算。

③未成年人性侵：自受害人年满十八周岁之日起算。

不适用诉讼时效的请求权

请求停止侵害、排除妨害、消除危险

不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产

请求支付抚养费、赡养费或者扶养费

依法不适用诉讼时效的其他请求权

附件：分编部分

一、物权编

概念：物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

补充：所有权发生转移条件：动产交付（占有），不动产登记。

物包括不动产和动产。为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。



（一）所有权

财产所有权，是指所有权人在法律规定的范围内，对属于他的财产享有的占有、使用、收益、处分的权利。财产所有权是一种最完全的物权。

补充：所有权的核心——处分。

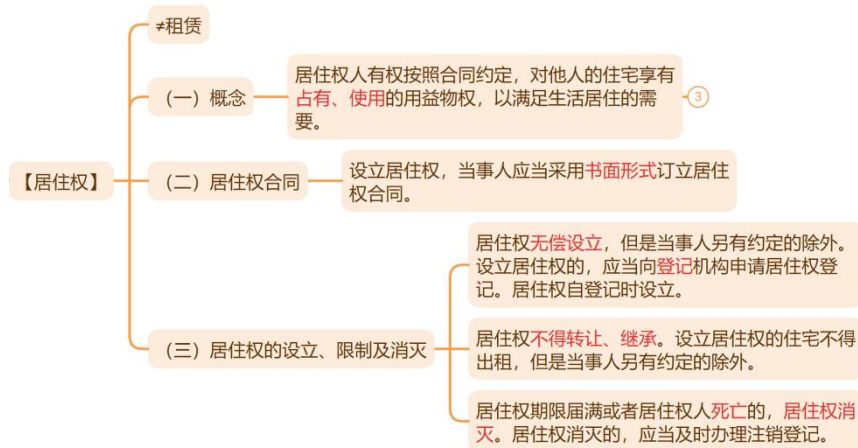
所有权的取得：

原始取得：先占、生产等；

继受取得：买卖、赠与、继承遗产等；

善意取得：①占有人无权处分②第三人善意不知情③支付合理价格④动产交付/不动产登记。

（二）用益物权：是指非所有人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。主要的用益物权有：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。



补充：居住权登记后可以对抗善意第三人，不登记则不能对抗。

（三）担保物权：是指为了担保债的履行，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，主要有抵押权、质权、留置权。

1. 抵押：是指在债的关系中，债务人或第三人不转移对抵押物的占有，将该财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依照法律的规定将抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先得到偿还。

补充：

区分：不动产-抵押登记；动产-不强制登记，合同生效即成立。（现实中车辆需要登记）

注意不得抵押的情形：

（1）土地所有权；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（取消了耕地）

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产。



2. 质权是为了担保债权的履行，债务人或第三人将其动产或者权利移交债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有权就其占有的财产优先受偿的权利。

	抵押权	质权
不同点	动产/不动产（抵押登记）	动产/权利
	不占有	占有
相同点	1. 债务人或第三人 2. 优先受偿	

3. 留置权

留置权是债权人按照合同约定占有债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有权留置该财产，并就该财产优先受偿的权利。

二、合同编

（一）合同订立的一般程序

合同的订立应采取要约和承诺的方式。承诺生效时合同成立。

① 要约

要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。

【要约和要约邀请的区别】

要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。（补充：也叫邀约引诱）

② 承诺

承诺是受要约人向要约人作出同意要约的意思表示。

【注：受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约】

承诺必须与要约的内容完全一致。

（二）合同编新修

1. 电子合同开启无纸化时代

为了适应电子商务快速发展以及百姓网购需求的增多，民法典规定，**数据电文**也具有法律效力，这意



味着纸质合同将逐步退出互联网时代。

2. 霸王条款无效，提供格式条款的一方有说明义务

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

有下列情形之一的，该格式条款无效：

- ①具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；
- ②提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；
- ③提供格式条款一方排除对方主要权利。

3. 禁止放高利贷

禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。

（三）违约责任

（1）概念：当事人违反合同义务依法所要承担的民事法律后果债务关系。

（2）违约责任的承担方式：继续履行、损害赔偿、违约金和定金。

定金的适用

第一，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%

第二，“定金罚则”是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。据此，在当事人约定了定金担保的情况下，如一方违约，定金罚则即成为一种违约责任形式。因此，定金与违约金不得同时适用。

三、人格权编

人格权主要包括以下几类：

1. 生命权、身体权和健康权（补充：程度不同）

（1）生命权：自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。

（2）身体权：自然人享有身体权。自然人的身体完整和行动自由受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。



(3) 健康权：自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。

2. 姓名权和名称权

(1) 姓名权：自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

(2) 名称权（法人独有）：法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。

3. 肖像权

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。（补充：丑化、污损无具体标准）

未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

4. 名誉权和荣誉权

(1) 名誉权：民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。（补充：说假话）名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。（补充：评价降低）

(2) 荣誉权：民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。

5. 隐私权和个人信息保护

(1) 隐私权：自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。（补充：说真话）隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

(2) 自然人的个人信息受法律保护，个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。（补充：健康信息属于敏感信息）



四、婚姻家庭编

（一）无效婚姻

有下列情形之一的，婚姻无效：

1. 重婚的；
2. 有禁止结婚的亲属关系。（补充：直系血亲和三代以内旁系血亲）
3. 未到法定婚龄的。（补充：男性不得早于 22 周岁，女性不得早于 20 周岁）

（二）可撤销婚姻

1. 因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

2. 一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

（三）离婚

1. 协议离婚

夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

2. 诉讼离婚

（1）准予离婚的情形

夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。

有下列情形之一的，调解无效的，应当准予离婚：

- ①重婚或与他人同居；
- ②实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员；
- ③有赌博、吸毒等恶习屡教不改；
- ④因感情不和分居满二年；
- ⑤其他导致夫妻感情破裂的情形。

（2）诉讼离婚的限制性规定

- ①现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外；



②女方在怀孕期间、分娩后一年内或中止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

3. 离婚的过错赔偿

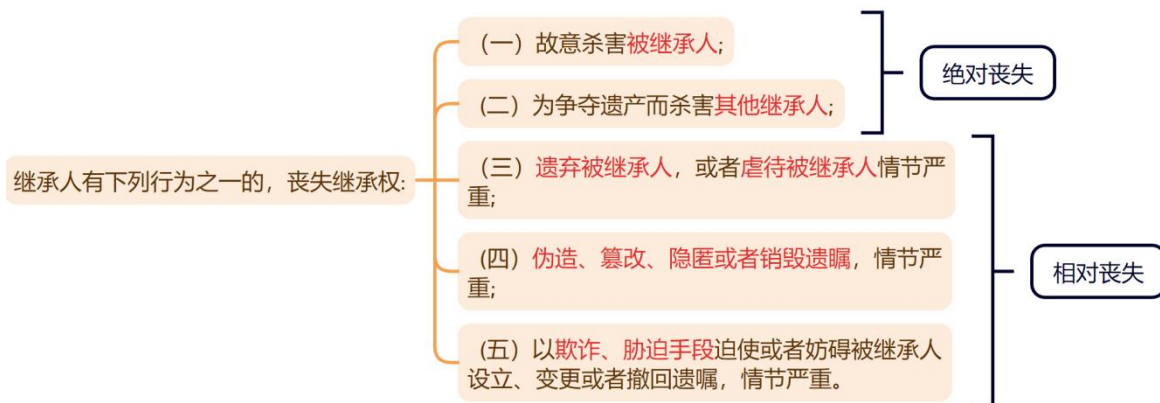
有以下情形之一的，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

- ①重婚；
- ②有配偶者与他人同居；
- ③实施家庭暴力；
- ④虐待、遗弃家庭成员；
- ⑤有其他重大过错。

五、继承编

（一）财产继承的概念

公民死亡以后，依据法律规定，把死者遗留的个人合法财产转移给他人所有的一种法律制度。



相对丧失继承权：在悔改+原谅的前提下可以恢复继承权。

（二）法定继承、遗嘱继承和遗赠

1. 法定继承

（1）法定继承人包括：

第一顺序法定继承人：配偶、子女、父母。（丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人）

补充：课上没讲给大家补充一下

配偶：不承认事实婚姻（没有登记，但是以夫妻关系同居生活，群众也认为是夫妻关系）；

子女：包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女；

父母：包括生父母、养父母和有抚养关系的继父母。

第二顺序法定继承人：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。（补充：无孙子女和外孙子女）



补充：课上没讲给大家补充一下

兄弟姐妹：包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹和有抚养关系的继兄弟姐妹。

（2）遗产继承方式：

继承开始后，由第一顺序法定继承人继承；没有第一顺序法定继承人继承的，由第二顺序法定继承人继承。同一顺序法定继承人的继承份额一般应当均等。继承权男女平等。（补充：无先后顺序之分）

（3）代位继承

被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的晚辈直系血亲代位继承。代位继承人一般只能继承他的父亲或者母亲有权继承的遗产份额。（补充：孙子女可以继承）

被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人兄弟姐妹的子女代位继承。（补充：侄甥可以继承）

（4）其他

①对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

②有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

2. 遗嘱继承

（1）遗嘱种类

种类	见证人	遗嘱形式与程序
公正遗嘱	无	遗嘱人经公证机构办理
自书遗嘱	无	由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年月日
代书遗嘱	≥2 人	见证人其中一人代书，由遗嘱人、代书人和见证人签名，注明年月日
录音录像遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年月日
口头遗嘱	≥2 人	危急情况下（危急情况解除，口头遗嘱无效）
打印遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页签名，注明年月日

补充：见证人应当是具有完全民事行为能力、与继承人和受遗赠人无利害关系的人。

（2）最后的遗嘱效力最大。遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。



3. 遗赠扶养协议

公民可以与扶养人签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。公民可以与集体所有制组织签订遗赠扶养协议。按照协议，集体所有制组织承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。

六、侵权责任

（一）概念

侵权行为是指民事主体违反民事义务，侵害他人合法权益，依法应当承担民事责任的行为。承担方式：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。

（二）侵权行为归责原则

1. 过错责任原则

行为人具有故意或者过失才可能承担侵权责任。故意、过失（法律没有特别规定的，原则上一律适用过错责任）

2. 无过错责任原则

根据我国《侵权责任法》的规定，适用无过错责任原则的主要情形有以下几种：

（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人致人损害的，监护人承担无过错责任；

（2）用人单位的工作人员因执行工作任务致人损害的，用人单位承担无过错责任；

（3）因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者和销售者承担的不真正连带责任，为无过错责任。销售者具有过错的，承担最终责任；销售者无过错的，生产者承担最终责任；

补充：不真正连带责任：最终的责任人只有一个，其他责任人在承担责任之后，可以向终局责任人追偿；但终局责任人不能向其他责任人追偿。

（4）因环境污染致人损害的，污染者承担无过错责任；

（5）高度危险责任中，从事高度危险作业者，高度危险物品的经营者、占有人承担无过错责任；

（6）饲养的动物致人损害的，动物饲养人或者管理人承担无过错责任（但动物园承担过错推定责任）

补充：过错推定责任是指某些侵权情形下，法律先认定行为人有过错，行为人无法自证无过错则需承担责任。

3. 公平责任原则

指损害双方的当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人分担损害后果。

补充：高空抛物，由侵权人承担责任。无法确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿。



4. 免责事由

侵权责任的免责事由包括：

- (1) 被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任；
- (2) 损害是因受害人故意造成的；
- (3) 损害是因第三人造成的，由第三人承担；
- (4) 因不可抗力造成他人损害的；
- (5) 因正当防卫造成损害的；
- (6) 因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担责任。

5. 新法规定

【自甘风险】自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

【自助行为】合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

第三章 刑法

第一节 刑法概述

一、刑法的基本原则

1. 罪刑法定原则。（补充：法无规定不为罪）
2. 刑法面前人人平等原则。（补充：适用法律上一律平等，不包括立法平等）
3. 罪刑相适应原则（罪责刑相适应原则）。

二、刑法的适用范围

（一）刑法的空间效力

属地管辖	一个国家的刑法在这个国家的领域范围之内是有效的。	我国的领域范围包括我国的领土、领海、领空，以及悬挂我国国旗的航空器和船舶（国际列车不在此范围内）。 “地”——既包括行为地（实行地、预备地），也包括结果地，两者择一。
------	--------------------------	--



属人管辖	中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的	按本法规定的 最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究 。中华人民共和国 国家工作人员和军人 在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。
保护管辖	外国人在中华人民共和国领域外 对中华人民共和国 国家或者公民 犯罪	①行为主体必须是 外国人 ；②针对 我国国家或公民 犯罪；③行为触犯的是 重罪（最低刑刑期在三年以上） ；④ 双重犯罪原则 （犯罪地的法律也认为是犯罪）。
普遍管辖	对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。	①必须是 危害人类共同利益的犯罪（如劫持航空器犯罪） ；②我国缔结或参加了惩处国际罪行的 公约 ；③我国刑法将这种行为也 规定为犯罪 ；④ 罪犯出现在我国领域内 。

补充：

属地管辖：我国领域内犯罪的效力问题

属人管辖：针对我国公民在境外犯罪

保护管辖：针对外国人在境外对我国国家或公民犯罪

普遍管辖：针对国家犯罪

（二）刑法的时间效力

生效时间	刑法从什么时候开始发生法律效力	①自 公布之日起 生效； ②公布后， 经过一定的期限 再生效。
失效时间	刑法效力的终止时间	①由立法机关 明确宣布失效 ； ② 自然失效 ，由于新法代替了旧法，旧法自然失效，或者由于立法时一些特殊的条件已经消失，旧法自然失效。
刑法溯及力	刑法生效后，对它生效以前未经审判的或判决尚未确定的行为是否适用的问题，如果适用就有溯及力；如果不适用，就没有溯及力。	刑法溯及力适用的对象只能是 未决犯（未判决的案件） ，对于已决犯（已判决的案件）则不存在是否溯及既往的问题。我国刑法对于溯及力，采取的是“ 从旧兼从轻 ”原则， 一般无溯及力 。



第二节 刑法总则

一、犯罪概念和构成要件

概念：犯罪是指违反刑法的规定，危害社会的，依法应当受到刑法惩罚的行为。这个概念直接体现犯罪的三个特征：严重的社会危害性、刑事违法性、应受刑罚惩罚性。

补充：本质特征：严重的社会危害性

（一）犯罪主体

犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的**自然人和单位**。

1. 自然人的刑事责任年龄和刑事责任能力

完全无刑事责任	①不满 12 周岁	实施任何危害社会的行为，都不负刑事责任。
	②完全不能辨认或控制自己行为的精神病人	应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
相对刑事责任	①已满 12 周岁不满 14 周岁	犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
	②已满 14 周岁不满 16 周岁	犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的，应当负刑事责任。
	③尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人	应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚
	④又聋又哑的人或者盲人	可以从轻、减轻或者免除处罚
	⑤已满七十五周岁的人	可以从轻或者减轻处罚
	⑥过失犯罪的	应当从轻或者减轻处罚
完全刑事责任	①已满 16 周岁	
	②间歇性精神病人在精神正常的时候	
	③醉酒的人	
犯罪时不满十八周岁，不适用死刑，应当从轻或者减轻处罚。		



2. 单位

(1) 概念：单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

(2) 处罚原则：双罚制。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

(二) 犯罪主观方面

1. 概念：行为人对自己的危害社会的行为及其危害社会的结果持的**故意或者过失**的心理态度。

2. 犯罪故意：明知道该危害行为造成某种危害社会的结果，却还要实施该危害行为。

(1) 直接故意（**明知+会+希望**）

(2) 间接故意（**明知+可能+放任**）

3. 犯罪过失：知道实施的行为有危险而实施（但不知道会发生危害社会的结果）

(1) 疏忽大意的过失（**应当预见而没有预见**）

(2) 过于自信的过失（**已经预见但轻信能避免**）

(三) 犯罪客体

犯罪客体是为犯罪行为所侵害的，而为我国刑法所保护的社会主义**社会关系**，即刑法所保护的**法益**。

补充：犯罪对象：人或物

(四) 犯罪客观方面

犯罪客观方面是刑法规定的具有社会危害性应受刑罚处罚的**行为**，以及由此行为造成或可能造成的危害社会的**结果**。在某些犯罪中还包括实施犯罪的时间、地点等因素。

1. 危害行为（**核心要件**）：

(1) 作为：积极的行为，指以积极地身体举动实施刑法所禁止的行为；（**不应为而为**）

(2) 不作为：行为人负有某种特定的法律义务，能够履行义务而不履行，造成法益侵害结果的行为，违反了命令性规范；（**应为而不为**）

构成要件：

(1) 行为人负有某种特定的法律义务（义务来源：法律上的义务、职业业务上的义务、先前行为造成的义务）

(2) 行为人能够履行义务

(3) 行为人不履行特定义务造成危害结果

2. 危害结果：对刑法所保护的社会关系造成损害。

3. 危害行为与危害结果之间的因果关系：指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在引起与被引起的关系。



二、排除犯罪的行为

（一）正当防卫

1. 概念：为了保护国家、公共利益、他人或本人的合法权利免受正在进行的不法侵害采取的对不法侵害者造成一定损害的自卫行为。

2. 构成要件：

①起因条件：现实的不法侵害；（补充：不能是假想侵害）

②时间条件：不法侵害正在进行；（补充：不能是事前或事后）

③主观条件：有防卫的意图，保护非法利益、防卫挑拨、相互斗殴等不具有防卫意识；

④对象条件：针对不法侵害人本人；（补充：不能是第三人）

⑤限度条件：没有超过必要的限度，防卫行为和侵害行为必须基本相适应。

3. 防卫过当：指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

4. 无限防卫权(又称特殊防卫)：指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

（二）紧急避险

1. 概念：法律所保护的权益遭到危险而不可能采取其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益而保护较大的权益免遭损害的行为。

2. 构成要件：

①起因条件：合法权益面临现实危险；

②时间条件：危险正在发生，迫在眉睫；

③对象条件：无辜第三者的权益；

④主观条件：具有避险意图；

⑤限度条件：损害的权益应当小于所保全的权益，生命权大于健康权，健康权大于财产权，财产权之间可以进行价值比较。

3. 避险过当：紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

4. 紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人，不能为了使自己避免这种危险而采取紧急避险的行为。

补充：正当防卫 VS 紧急避险



	正当防卫	紧急避险
危险来源不同	不法侵害	不法侵害、自然灾害、动物侵袭
主体不同	任何人	不能有特定身份
损害程度	大于或等于	小于
实施对象（主要区别）	不法侵害人	无辜第三人

三、故意犯罪形态

（一）犯罪的未完成形态

1. 犯罪预备（预备阶段+想+不能）

（1）概念：为实施犯罪而准备工具、制造条件的行为。

（2）成立要件：

①主观上为了实行犯罪；

②客观上实施了犯罪的预备行为；（补充：准备工具、制造条件）

③未能着手实行犯罪；（补充：时间上还没动手，一般在半路上或者踩点）

④由于意志以外的原因被迫停止。

（3）法律结果：可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

2. 犯罪未遂（实施、结果阶段+想+不能）

（1）概念：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞。

（2）成立要件：

①已经着手实行犯罪；

②犯罪没有得逞；

③意志以外的原因被迫停止。

（3）法律结果：可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。

3. 犯罪中止（任何阶段+不想+能）

（1）概念：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。

（2）成立要件：

①主观上：具有中止犯罪的决意；

②客观上：中止犯罪行为；

③空间上：在犯罪过程中；（补充：任何阶段）

④结果上：有效地停止了犯罪行为或有效地避免了危害结果。（补充：没有避免危害结果是犯罪既遂）

（3）法律结果：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。



（二）犯罪的完成形态

犯罪既遂（结果阶段+想+能+结果产生）

（1）概念：犯罪得逞，即发生了行为人希望或放任的、行为性质决定的危害结果。

（2）成立要件：

①主观方面是直接故意；

②必须已经着手实行犯罪；

③行为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件。

（3）法律结果：依法处罚。

四、共同犯罪

（一）概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪的，不能以共同犯罪论处。（补充：共同：一般指协商过）

1. 一般共犯：没有特殊组织形式。

*发挥主要作用的主犯承担参与或组织的全部刑事责任。

2. 特殊共犯：犯罪集团——三人以上为共同实施犯罪而组成的犯罪组织。

*首要分子承担集团的全部罪行。

（二）构成要件

1. 所实施的行为都必须是犯罪行为，必须具有共同的犯罪行为。（补充：若甲 11 岁，乙 16 岁，共同去杀丙，丙死亡。甲不满 12 周岁，不负刑事责任，所以不是共同犯罪。）

2. 由共同的犯罪目标将单个行为联系在一起。

3. 行为与结果有因果关系。

（三）种类

主犯	组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
从犯	在共同犯罪中起次要或辅助作用的犯罪分子。 对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
胁从犯	被胁迫参加犯罪的犯罪分子。 对被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
教唆犯	故意教唆他人犯罪的犯罪分子。 教唆未成年人犯罪的，应当从重处罚。



补充：张三教唆李四杀人，李四 11 岁，不沟通共同犯罪。张三属于间接正犯，不属于教唆犯。因为二人不是共同犯罪。

第三节 刑罚

一、刑罚论

刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。我国刑罚包括主刑和附加刑。

（一）主刑

1. 管制

（1）定义：对犯罪分子不予关押，但限制一定自由的一种刑罚方法。

（2）期限：3 个月以上 2 年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。判决宣判前先行羁押的羁押一日折抵刑期二日。

（3）执行方式：依法实行社区矫正；在劳动中应当同工同酬；遵守会客、迁居、言论自由限制等法定义务。

（4）能否假释：不得假释。

（5）执行机关：社区矫正机关——司法所。

2. 拘役

（1）定义：短期剥夺罪犯人身自由（关押），就近拘禁并强制劳动的一种刑罚方法。

（2）期限：1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚最高不超过 1 年。判决宣判前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。

（3）执行方式：由公安机关就近执行；每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。

（4）能否假释：不得假释。

（5）执行机关：公安机关。

3. 有期徒刑

（1）定义：剥夺罪犯一定期限的自由（关押），并监禁于一定场所，实行强迫劳动改造的一种刑罚方法。

（2）期限：6 个月以上 15 年以下，数罪并罚最高不超过 25 年。判决宣判前羁押一日折抵刑期一日。

①数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年；

②总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年；

③死缓犯若有重大立功表现，2 年期满后减为 25 年。



(3) 执行方式：在监狱或者其他执行场所执行（剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行；对未成年犯在未成年犯管教所执行刑罚）；凡是有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。

(4) 能否假释：可以假释。

(5) 执行机关：监狱。

4. 无期徒刑

(1) 定义：剥夺犯罪分子终身自由（关押），附加剥夺政治权利，是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。

(2) 期限：从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期；无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予折抵刑期。

(3) 执行方式：在监狱或者其他执行场所执行（其他执行场所包括少管所、拘役所等）；实行强迫劳动改造。（补充：拘役所 2005 年公安部发文取消，并入看守所）

(4) 能否假释：可以假释

(5) 执行机关：监狱

5. 死刑

(1) 定义：死刑是剥夺犯罪人生命的刑罚方法，包括死刑立即执行与死刑缓期两年执行两种。

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

(2) 适用条件

①死刑立即执行：罪行极其严重的犯罪分子。

②死刑缓期两年执行：罪行极其严重的犯罪分子，但不是必须立即执行死刑。

死缓变更：2 年内没有故意犯罪，两年期满后，减为无期徒刑；2 年内没有故意犯罪，反而有重大立功的，两年期满后，减为 25 年有期徒刑；故意犯罪的，情节恶劣的，由最高法院核准执行死刑。

补充：重大立功：重大科技发明、检举他人判处无期徒刑以上的刑法等。

(3) 不适用对象

①犯罪的时候未满十八周岁的人；（补充：以犯罪时为准，犯罪时不满十八周岁，即使审判时已满 18 周岁，也不适用死刑。）

②审判的时候怀孕的妇女（包括羁押期间自然流产或人工流产的妇女）；（补充：审判的时候不仅限于法院审理阶段，而是从羁押到执行的整个刑事诉讼过程。）

③审判的时候已满七十五周岁的老人，但以特别残忍手段致人死亡的除外。



（二）附加刑

附加刑又称从刑，是补充主刑适用的刑罚类型。既可独立适用，又可附加适用。而且对于同一犯罪和同一犯罪人，依法还可同时适用不止一个的附加刑。附加刑包括：罚金、没收财产、驱逐出境、剥夺政治权利。

1. 罚金

指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。财产刑由第一审法院执行。

罚金是一种刑罚，罚款是一种行政处罚。

2. 没收财产

是将犯罪分子个人所有财产的一部或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。

没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。

在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

3. 驱逐出境

对在中国境内犯罪的外国人或无国籍人，强制其离开中国境内的刑罚方法。

可以独立适用，亦可附加适用。独立适用的，从判决确定之日起执行；附加适用的从主刑执行完毕之日起执行。

4. 剥夺政治权利

（1）政治权利主要包括：

- ①选举权与被选举权；
- ②言论、出版、游行、示威、结社、集会的权利；
- ③担任国家公职人员；
- ④担任国有公司、企事业单位、人民团体领导职务。

（2）必须剥夺的对象：

- ①主刑为死刑和无期徒刑的犯罪分子；
- ②危害国家安全的犯罪分子。

二、刑罚的具体运用

（一）累犯

累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人。累犯分为一般累犯和特别累犯。



1. 一般累犯

被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八岁的人犯罪的除外。

要件：

①主观条件：前、后两罪都是故意犯罪；

②年龄条件：前、后两罪都必须是已满十八周岁的人犯罪，第一次犯罪时行为人未满十八周岁，第二次犯罪时行为人已满十八周岁，不是累犯；

③刑度条件：前、后两罪都必须是被判或应判处有期徒刑以上刑罚的犯罪；

④时间条件：后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内和坦白。

2. 特别累犯

危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪行的，都以累犯论处。

特别累犯的成立条件：

(1) 前后两罪都属于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪

(2) 刑罚执行完毕或者赦免以后再犯上述任意一种罪

(3) 无时间的限制

3. 累犯的后果

(1) 从重处罚，不得假释、缓刑，可以减刑。

(2) 例外：过失犯罪；未满十八岁的人犯罪。

(二) 自首和坦白

1. 自首

(1) 一般自首

是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。

只要是将自己主动置于司法机关控制之下，都属于自动投案。如：①亲首，亲自自首；②代首，委托他人自首；③送首，未成年人或亲属犯罪后，由监护人或亲友送到司法机关

(2) 特别自首

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

(3) 自首的法律后果

对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。



2. 坦白

- (1) 坦白，是指犯罪嫌疑人被动投案后，如实供述自己罪行的行为。
- (2) 法律后果：可以从轻处罚；避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

(三) 缓刑

缓刑是对原判刑罚附条件暂不执行，但在一定期限内仍保持执行可能性的刑罚制度，即附条件不执行刑罚。缓刑不是刑种，而是刑罚具体运用的一项制度。

1. 缓刑的适用条件

- ① 拘役或者 3 年以下有期徒刑；
- ② 不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人；
- ③ 不致再危害社会；
- ④ 不是累犯、不是犯罪集团的首要分子。

2. 缓刑考验期与法律后果

- ① 对被宣告缓刑的犯罪人进行考察的一定期间。
- ② 缓刑考验期满，不再执行原判刑罚。缓刑仅针对主刑，附加刑仍需继续执行。
- ③ 考验期内，犯新罪或者发现漏罪的，撤销缓刑、数罪并罚。违反缓刑管理规定的，撤销缓刑、执行原判刑罚。

3. 被判处缓刑的犯罪嫌疑人，应当遵守下列法定义务：

- ① 遵守法律、行政法规，服从监督；
- ② 按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
- ③ 遵守考察机关关于会客的规定；
- ④ 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准；
- ⑤ 接受社区矫正。

(四) 假释

1. 假释的条件

对象条件：被判处无期徒刑、有期徒刑的部分犯罪人。

实质条件：犯罪分子在刑罚执行期间，必须认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现不致再危害社会。

限度条件：有期徒刑犯被假释，实际执行的刑期不得少于原判刑期的二分之一；无期徒刑犯被假释，实际执行的刑期不得少于十三年。但是经过最高人民法院核准，可以不受上述执行期限的限制。

禁止性条件：累犯不得假释；因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。



2. 假释的考验期

有期徒刑以原判刑罚剩余刑期为考验期限，无期徒刑的假释考验期限为十年。

3. 被宣告假释的犯罪分子，应当遵守的规定：

- (1) 遵守法律、行政法规，服从监督。
- (2) 按照监督机关的规定报告自己的活动情况。
- (3) 遵守监督机关关于会客的规定。
- (4) 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经监督机关批准。

4. 假释的法律后果

- (1) 成功的假释：假释考验期满，就认为原判刑罚执行完毕。
- (2) 失败的假释：即被撤销的假释。

分为三种情形：在假释考验期限内，违反假释考验规定；在假释考验期限内发现漏罪；在假释考验期限内又犯新罪。

第四节 常见罪名

我国刑法典的分则将具体犯罪分为十类，每一章规定一类犯罪，其排列顺序依次为：危害国家安全罪，危害公共安全罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，侵犯财产罪，妨害社会管理秩序罪，危害国防利益罪，贪污贿赂罪，渎职罪，军人违反职责罪。以下是刑法分则中几种常见罪名。

一、贪污贿赂罪、渎职罪

(一) 贪污罪

贪污罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。国家工作人员的本质特征是从事公务。“从事公务”，一般是指从事具有组织、领导、监督、管理性质的活动。此外，受国家机关、国有公司、企业、事业单位，人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

补充：贪污罪：公+公

普通百姓可能成为贪污罪的主体，共犯可能性，成为帮助犯

职务侵占罪主体是非公，贪污罪的主体是公



（二）挪用公款罪

挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。

补充：挪用公款罪：公+公+归还意愿

挪用资金罪主体是非公

挪用公款有归还意愿，贪污罪没有归还意愿

（三）受贿罪

受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

补充：受贿罪：公+私

（四）行贿罪

行贿罪，是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物的行为。

（五）巨额财产来源不明罪

巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，且差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。（补充：兜底罪名）

（六）利用影响力受贿罪

利用影响力受贿罪，是指国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。

（七）滥用职权罪

滥用职权罪，是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

（补充：故意，不应为而为）

（八）玩忽职守罪

玩忽职守罪，是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

（补充：过失、不作为，应为而不为）



二、危害公共安全罪

（一）危险驾驶罪

是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶；醉酒驾驶机动车；从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶；违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的行为。本罪是只限于在陆路的公路交通领域内构成犯罪的规定。

补充：看行为，飙车、醉驾、超载超速、化学

（二）妨害安全驾驶罪

是指对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

补充：看行为

（三）交通肇事罪

是指从事交通运输的人员，由于违反交通运输规章制度，发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

补充：看行为+结果

肇事后逃逸，也是交通肇事罪，没有交通肇事逃逸罪，只是判罚较重。

三、侵犯财产罪

（一）抢劫罪、抢夺罪

抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。（补充：为了侵财而伤人）

补充：不当场可能是勒索

其他方法：灌醉、下药等

不看数额多少

转化型抢劫罪，犯盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪的规定定罪处罚。这是我国刑法关于转化型抢劫罪的规定。

抢夺罪，是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。

补充：携带凶器抢夺定抢劫罪



（二）盗窃罪、侵占罪和诈骗罪

盗窃罪，是指以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

补充：数额较大：做题以一千以上为准

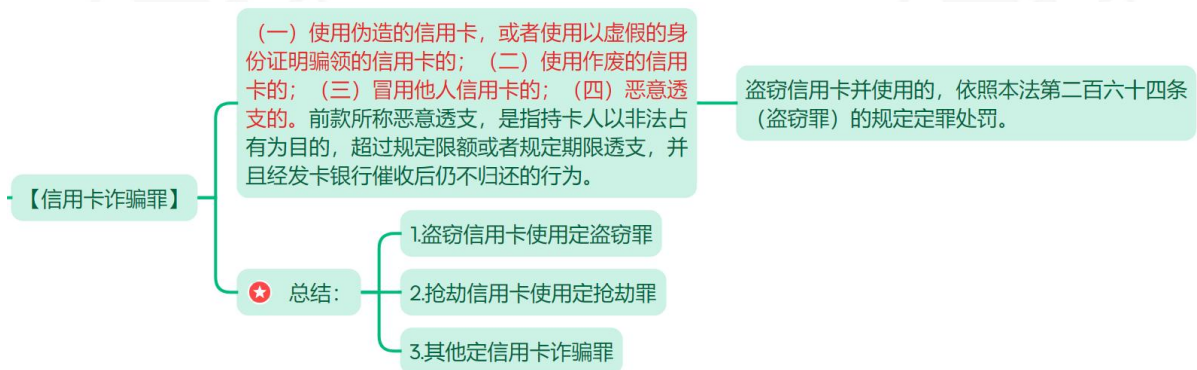
多次盗窃：2年内3次以上

入伙盗窃：房子、蒙古包、渔船等

扒窃：公共场所盗取财物

侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。



四、敲诈勒索罪、绑架罪和非法拘禁罪

敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。

（补充：抢劫罪——当场使用暴力等，敲诈勒索罪——不当场）

绑架罪，是指勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为，或者绑架他人作为人质的行为。（补充：挟人质以令第三人。绑架撕票也是绑架罪，量刑较重）

非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为。（补充：不是为了钱，只是为了限制人身自由）

五、负有照护职责人员性侵罪和强奸罪

（一）负有照护职责人员性侵罪

对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。（补



充：多指自愿）

有前款行为，同时又构成本法第二百三十六条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚和强奸罪

（二）强奸罪

以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（补充：女性自愿也是强奸）

1. 强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
2. 强奸妇女、奸淫幼女多人的；
3. 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
4. 二人以上轮奸的；
5. 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
6. 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

六、其他

（一）高空抛物罪

从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。（补充：只看行为不看结果）

（二）冒名顶替罪

盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。组织、指使他人实施前款行为的，依照前款的规定从重处罚。

国家工作人员有前两款行为，又构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

（三）袭警罪

暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。（补充：妨害公务罪：保护对象为所有依法执行职务的国家工作人员）



第四章 行政执法

第一节 行政法概述

一、行政法的概念

调整行政机关或法律、法规授权的组织行使行政职权而发生的各种社会关系的法律规范的总称。（补充：官管民，主体地位不平等，数量最多、无统一法典）

二、基本原则

1. 合法行政原则：在结构上包括对现行法律的遵守和依照法律授权活动两个方面。
2. 合理行政原则：公平公正原则、考虑相关因素原则、比例原则。
3. 程序正当原则：行政公开原则、公众参与原则、回避原则。
4. 诚实信用原则：行政信息真实原则、保护公民信赖利益原则。
5. 权责统一原则：行政效能原则、行政责任原则。
6. 高效便民原则：行政效率原则、便利当事人原则。

三、行政主体

（一）概念

行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织，包括行政机关和法律法规授权的组织。

（二）特征

1. 享有国家行政权力。（权）
2. 能以自己的名义行使行政权。（名）
3. 能独立对外承担其行为所产生的法律责任。（责）

（三）范围

1. 行政机关：中央和地方的行政机关，还包括

- （1）派出机关：政府派出，有主体资格。（补充：行政公署、街道办事处、区公所）
- （2）派出机构：职能部门派出，授权才有。（补充：派出所、税务所等）
- （3）内设机构：授权才有。（补充：办公室、人事处、财务处等）



2. 法律法规授权的组织

- (1) 被授权的企业组织。（补充：自来水公司、煤气公司）
- (2) 被授权的事业单位。（补充：大学授予学位证）
- (3) 被授权的社会团体。（补充：消费者协会、红十字会、律师协会等）
- (4) 被授权的群众自治组织。（补充：村委会、居委会）

四、行政相对人

行政管理法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

五、行政行为

根据行为适用范围，行政行为分为具体行政行为和抽象行政行为：

（一）具体行政行为

1. 概念：具体行政行为是指行政主体针对特定的对象，就特定的事项所作出的处理决定。

2. 特征：

- ①具体行政行为是法律行为；
- ②具体行政行为是对特定人与特定事项的处理；
- ③具体行政行为是单方行政职权行为；（补充：不需要双方协商）
- ④具体行政行为是外部性处理。（补充：针对民）

3. 常见的具体行政行为

具体行政行为一般包括：行政许可与确认行为、行政奖励与给付行为、行政征收与行政征用行为、行政处罚行为、行政强制行为、行政监督行为、行政裁决行为等。

（二）抽象行政行为

1. 概念：抽象行政行为是指国家行政机关制定法规、规章和有普遍约束力的决定、命令等行政规则的行为。

2. 特征：

- ①对象的普遍性。
- ②效力的普遍性和持续性。
- ③准立法性。抽象行政行为在性质上属于行政行为，但它又具有法的特征，带有普遍性、规范性、强制性。
- ④不可诉性。抽象行政行为不能成为行政诉讼的直接对象，这是《行政诉讼法》作出的规定



3. 抽象行政行为主要表现为行政立法，其种类分为：

- （1）行政法规，由国务院制定（补充：《快递暂行条例》）
- （2）部门规章，由国务院各部、各委员会制定（补充：财政部制定《会计从业资格管理办法》）
- （3）地方政府规章，由省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民政府制定（补充：省一级《辽宁省古塔保护办法》，地市一级《沈阳市殡葬管理规定》）
- （4）其他规范性文件，是指由普遍约束力的决定、命令，是指行政机关对不特定对象发布的能反复使用的行政规范性文件。（补充：《限购令》）

第二节 行政许可

一、概念

行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的具体行政行为。行政许可实际上是一种禁止的解除。

二、特征

- （一）行政许可是**依法申请**的行政行为。
- （二）行政许可的内容是**国家一般禁止**的活动。（补充：个别解禁）
- （三）行政许可是行政主体**赋予行政相对方某种法律资格或法律权利**的具体行政行为。
- （四）行政许可是一种**外部行政行为**。（补充：针对民）
- （五）行政许可是一种**要式行政行为**。（补充：书面许可如许可证、执照）

三、分类

一般许可	只要符合法定条件即可向主管行政机关申请取得	营业许可、驾驶执照
特许	有限自然资源的开发利用、公共资源的配置或特设行业的市场准入	烟草专卖许可
核准	特定设备、设施、产品、物品的检验。检测、检疫	电梯安装的核准、食用油的检验
登记	企业或者其他组织的设立	企业、社会团体的登记
认可	特定职业行业的资格、资质的确定	律师资格、会计师资格



第三节 行政处罚

一、行政处罚

定义	行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。	
种类	申诫罚	①警告（口头）、 <u>通报批评（书面）</u> ；
	财产罚	②罚款；（一事不再罚）
		③没收违法所得；没收非法财物；
	行为罚 （能力罚）	④暂扣或吊销许可证件、降低资质等级；
		⑤ <u>限制开展生产经营活动</u> 、责令限期停产停业、 <u>责令关闭</u> ， <u>限制从业</u> ；
	人身自由罚	⑥行政拘留。（由公安机关执行，只能由法律设置，单独不超过 15 天、合并不超过 20 天）
处罚 时效	违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的， <u>上述期限延长至 5 年</u> 。	

二、行政处罚的设定与实施

1. 行政处罚的实施

（1）实施主体

一般行政机关	可以在职权范围内实施行政处罚	限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。
综合执法机关	国务院或其授权的省级政府可以决定集中处罚	
法律、法规授权的 组织	可以在授权范围内实施行政处罚	法律、法规授权的组织此时具有独立参与行政复议和行政诉讼的资格。
行政机关委托 的组织	委托行政机关和受委托组织应当将委托书向社会公布	行政机关委托的组织仍然不具有独立参与行政复议和行政诉讼的资格，行政机关委托的组织实施的行政处罚的法律后果归属于委托的行政机关。



（2）管辖规则

一般情况	行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖，比如县公安局、区环保局等。
管辖权下放	省级政府根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇政府、街道办事处行使，并定期组织评估。决定应当公布。
行政执法和刑事执法的衔接	违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或免于刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。

2. 行政处罚的程序

（1）处罚原则

公开	行政处罚的实施机关、立案依据、实施程序和救济渠道等信息应当公示。 具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开。 公开的行政处罚决定被依法变更、撤销、确认违法或者确认无效的，行政机关应当在三日内撤回行政处罚决定信息并公开说明。
回避	执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。 回避决定作出之前，不停止调查。
参与	当事人享有陈述、申辩等权利，行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。
应急	发生重大传染病疫情等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，行政机关对违反突发事件应对措施的行为，依法快速、从重处罚。

（2）行政处罚的一般规定

行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。（补充：文字-行政处罚书；音像-执法记录仪）

行政机关依照法律、行政法规规定利用电子技术监控设备收集、固定违法事实的，应当经过法制和技术审核，确保电子技术监控设备符合标准、设置合理、标志明显，设置地点应当向社会公布。电子技术监控设备记录违法事实应当真实、清晰、完整、准确。行政机关应当审核记录内容是否符合要求；未经审核或者经审核不符合要求的，不得作为行政处罚的证据。



行政机关应当及时告知当事人违法事实，并采取信息化手段或者其他措施，为当事人查询、陈述和申辩提供便利。不得限制或者变相限制当事人享有的陈述权、申辩权。

(3) 具体程序

一般程序 (除简易外)	调查检查应主动出示证件→告知处罚的理由和依据→听取陈述申辩→报负责人决定(严重的处罚由单位负责人集体讨论决定)→当场宣告交付决定书,当事人不在场的 7 日内按民诉程序送达(处罚决定书载明处罚的理由、依据和复议诉讼等权利救济的途径)(补充:调查人数≥2 人)
简易程序 (当场处罚)	①条件:事实确凿、有法律依据:警告或罚款(公民 200 以下,组织 3000 以下,治安处罚 200 元以下) ②程序:表明身份→告知处罚的理由和依据→听取陈述申辩→当场作出书面决定(可 1 人)→当场宣告送达决定书(载明申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限)
听证程序	①条件:下列情形,当事人要求听证的,行政机关应当组织听证 较大数额罚款;没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物;降低资质等级、吊销许可证件;责令停产停业、责令关闭、限制从业;其他较重的行政处罚;法律、法规、规章规定的其他情形 ②程序:告知→5 日内申请→7 日前通知→公开进行(涉密除外)→非案件调查人员主持(回避)→可以委托代理人→质证→听证笔录 ③听证免费
执行程序	①原则:罚缴分离 ②当场收缴罚款: 适用简易程序处 100 元以下罚款(治安处罚为 50 元以下罚款且被处罚人无异议); 不当场收缴事后难以执行的可当场收缴; 在边远、水上或交通不便地区,经当事人提出。 ③不出具财政部门统一制发的专用票据的,当事人有权拒绝缴纳罚款。

三、实体规则

不处罚	(1)无责任能力者不处罚(补充:不满 14 周岁、精神病) (2)情节轻微者不处罚 (3)主观没有过错不处罚 (4)超过处罚时效不处罚(补充:一般 2 年特殊 5 年)
-----	---



从轻、减轻处罚	①尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 ②已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 ③当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 受他人胁迫诱骗实施违法行为的； 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。
-----------------------	--

第四节 行政强制

一、概念

行政强制是指行政机关为了实现行政目的，依据法定职权和程序做出的对相对人的人身、财产和行为采取的强制性措施。

二、种类

（一）行政强制措施（补充：暂时性）

行政机关为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或其他组织的财物实施暂时性控制。

种类包括：（1）限制公民人身自由；（补充：对醉酒的人限制至酒醒，强制戒毒，强制隔离）（2）查封场所、设施或者财物；（补充：打封条）（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。

（二）行政强制执行（补充：永久性）

行政机关或行政机关申请法院，对不履行行政决定的公民、法人或其他组织，依法强制履行义务的行为。

种类包括：（1）加处罚款或者滞纳金（执行罚）；（补充：不能超过本数）（2）划拨存款、汇款；（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（4）排除妨碍、恢复原状；（5）代履行。（补充：义务人需要承担费用）



第五节 行政复议

一、概念

行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向行政复议提出复查该行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。

二、审查原则

行政复议工作坚持中国共产党的领导。行政复议机关履行行政复议职责，应当遵循合法、公正、公开、高效、便民、为民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施。

行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定

三、受案范围

有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：

- （一）对行政机关作出的行政处罚决定不服；
- （二）对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服；
- （三）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服；
- （四）对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服；
- （五）对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服；
- （六）对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服；
- （七）对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服；
- （八）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权；
- （九）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争；
- （十）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务；
- （十一）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复；
- （十二）申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障，行政机关没有依法给付；
- （十三）认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营



协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议；

（十四）认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益；

（十五）认为行政机关的其他行政行为侵犯其合法权益。

下列事项不属于行政复议范围：

（一）国防、外交等国家行为；

（二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；

（三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；

（四）行政机关对民事纠纷作出的调解。

公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请：

（一）国务院部门的规范性文件；

（二）县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；

（三）乡、镇人民政府的规范性文件；

（四）法律、法规、规章授权的组织的规范性文件。

前款所列规范性文件不含规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。（补充：规范性文件如命令决定等）

四、申请人

认为行政机关的具体行政行为侵害其合法权益的公民、法人或者其他组织。

（一）有权申请复议的公民死亡的，其近亲属可以申请复议；

（二）有权申请复议的法人或者其他组织终止的，承受其权力的法人或者其他组织可以申请复议。

五、被申请人

被申请人是指由申请人指控其作出的具体行政行为违法或者不当，侵犯申请人的合法权益，并经行政复议机关通知参加行政复议的行政机关和法律、法规授权的组织。

（一）一般情况下，被申请人是做出该具体行政行为的行政机关；

（二）两个及以上行政机关以共同名义作出具体行政行为的，该两个及以上行政机关是共同被申请人；

（三）作出具体行政行为的机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关是被申请人。



六、复议机关

被申请人	复议机关	说明
县级以上政府 职能部门	本级政府	原：上级主管部门或本级政府
省级以下政府	上一级人民政府	不含省政府
垂直领导机关	上一级主管部门	海关、国税、金融、外汇管理、国安
司法行政部门	本级政府或上级部门	司法局
省部级单位	原机关自己	对复议决定不服可起诉或申请国务院裁决
政府派出机关	设立该派出机关的政府	包括行政公署、区公所、街道办事处
部门派出机构	本级政府	原：该机构所在主管部门或该主管部门的同级政府
被授权组织	直接管理该组织的机关	但被授权的国务院直属事业单位以部委论
多个行政机关	其共同上一级机关	复议机关是同级政府或共同上级主管部门
被撤销的机关	其职权继承机关 上一级机关	视继续行使职权的机关被申请人处理即可

七、行政复议的申请期限和方式

1. 申请期限

(1) 自知道或者应当知道该行政行为之日起六十日内；

(2) 未告知：自公民、法人或者其他组织知道或者应当知道申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起；（最长不超过一年）

(3) 不予受理：因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过二十年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过五年的，行政复议机关不予受理。

2. 申请方式：书面申请或口头申请。

八、行政复议前置程序

有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：

(一) 对当场作出的行政处罚决定不服；



- (二) 对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；
- (三) 认为行政机关存在本法第十一条规定的未履行法定职责情形；
- (四) 申请政府信息公开，行政机关不予公开；
- (五) 法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。

对前款规定的情形，行政机关在作出行政行为时应当告知公民、法人或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议。

第六节 行政诉讼

行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行使国家行政权的机关和组织及其工作人员所实施的具体行政行为，侵犯了其合法权益，依法向人民法院起诉。人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下，依法对被诉具体行政行为进行审查并做出裁判，从而解决行政争议的制度。（民告官）

一、诉讼当事人

（一）原告

1. 公民本人，如死亡或被限制人身自由，其近亲属可以以自己的名义提起诉讼；
2. 法人本身，如终止，承受其权利的法人或者其他组织。

（二）被告

1. 一般情况：与行政复议被申请人的确定相同，都是看行政主体标准。
2. 特殊情况：经复议后起诉

复议维持	原机关、复议机关为共同被告
复议改变	复议机关为被告
复议不作为	原告对谁不服谁就是被告

二、行政诉讼原则

共有原则：

- （一）以事实为依据，以法律为准绳
- （二）当事人平等法律地位的原则
- （三）使用民族语言原则



- (四) 当事各方有权辩论
- (五) 检察院监督原则
- (六) 公开审判原则
- (七) 合议制、回避制、两审终审制

特有原则：

- (一) 选择复议。当事人对具体行政行为不服时，既可以先申请复议，对复议决定不服，再向法院起诉，也可以不经复议直接向法院起诉。
- (二) 审查具体行政行为合法性。人民法院对行政行为是否合法进行审查。
- (三) 具体行政行为不因诉讼而停止执行。诉讼期间，不停止行政行为的执行。
- (四) 不适用调解。人民法院审理行政案件，不适用调解。
- (五) 被告负举证责任。
- (六) 独立的审判权。人民法院依法对行政案件独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

三、受案范围

(一) 人民法院受理的行政案件

1. 对行政处罚不服的案件。
2. 对行政强制措施和行政强制执行不服的案件。
3. 对行政机关作出的有关行政许可的决定不服的案件。
4. 对行政机关作出的关于确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服的案件。
5. 对征收、征用决定及其补偿决定不服的案件。
6. 对行政机关不履行或拒绝履行保护人身权、财产权等合法权益的案件。
7. 认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的案件。
8. 认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的案件。
9. 认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的案件。
10. 认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的案件。
11. 认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的案件。
12. 认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的案件。



（二）人民法院不予受理的事项

1. 国防、外交等国家行为。
2. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。
3. 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。
4. 法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

四、管辖

（一）级别管辖

基层人民法院	一审行政案件
中级人民法院	下列一审案件： 对国务院部门或县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件； 海关处理的案件； 本辖区内重大、复杂的案件； 其他法律规定的由中级人民法院管辖的案件。
高级人民法院	重大、复杂的一审行政案件
最高人民法院	全国范围内重大、复杂的一审行政案件

（二）地域管辖

一般地域管辖	由 最初作出行政行为的行政机关所在地 人民法院管辖	
特殊地域管辖	限制人身自由的案件	由 被告所在地 或者 原告所在地 人民法院管辖
	经过行政复议的案件	（1）由 复议机关所在地 人民法院管辖 （2）由 原行政机关所在地 人民法院管辖
	不动产有关案件	由 不动产所在地 人民法院管辖
共同管辖	（1）多个法院都有管辖权，原告可以 选择 其中一个法院 （2）原告向多个有管辖权的法院起诉，由 最先立案 的法院管辖	



（三）裁定管辖

移送管辖	受诉法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的法院，受移送的法院应当受理。
指定管辖	（1）由于特殊原因有管辖权的法院不能行使管辖权的，由上级法院指定管辖。 （2）法院之间发生管辖权争议而又协商不成的，报它们的共同上级法院指定管辖。

五、证据

（一）种类

证据包括：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。

（二）举证责任

1. 被告的举证责任

由**被告方**承担举证责任，即被告需提供事实依据和法律依据来证明自己的行政行为是合法的。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

2. 原告的举证责任

在起诉被告**不履行法定职责**的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。

在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。

六、行政诉讼程序

（一）行政诉讼类型

1. 经行政复议后提起诉讼；
2. 直接提起诉讼。

（二）起诉的条件：

1. 原告是与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织；
2. 有明确的被告；
3. 有具体的诉讼请求和事实根据；
4. 属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。

（三）诉讼时效

1. **不服复议决定**：收到复议决定书之日起 **15 日**内。
2. 复议机关**逾期**不作决定：复议期满之日起 **15 日**内。
3. **直接起诉**：知道或者应当知道作出行政行为之日起 **6 个月**内。



4. **不受理**：因**不动产**提起诉讼的案件自行政行为作出之日起**超过 20 年**，**其他案件**自行政行为作出之日起**超过 5 年**提起诉讼。

（四）回避制度

1. 回避人员：审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人以及院长。

2. 回避缘由：与本案有利害关系或者有其他关系。

3. 回避决定：院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定；审判人员的回避，由院长决定；其他人员的回避，由审判长决定。

（五）判决

1. 一审判决

人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起四十五日内审结。

判决依据：依据法律、法规，参照规章。

2. 二审判决

当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。

人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。人民法院审理上诉案件，应当在收到上诉状之日起三个月内作出终审判决。

我国实行两审终审制，因此二审判决是生效判决，亦称终审判决，当事人对其不能提出上诉。

3. 再审

当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为确有错误的，可以向上一级

人民法院申请再审，但判决、裁定不停止执行。